Notice d'information -

Les données de santé au sein de Mon Suivi Social

La plateforme Mon Suivi Social permet aux structures d'accompagnement médico-social d'assurer le suivi des bénéficiaires. Ces structures sont amenées à traiter au sein de la plateforme des **données à caractère personnel** c'est-à-dire des données qui permettent d'identifier une personne (article 4 du RGPD). La présence de ces données entraîne l'application du RGPD et impose de respecter un certain nombre de règles dans l'utilisation de ces données -- plus particulièrement **s'agissant des données de santé !**

On appelle « données de santé », les données qui renseignent **sur l'existence ou la gravité d'une pathologie, ou l'état de bien-être des personnes suivies**. Par exemple : Athéna a un cancer du poumon, Bernard a de la fièvre ou Josiane a un GIR 4.

Leur utilisation est soumise à des conditions spécifiques notamment celles prévues à **l'article 9 du RGPD.** En application de cet article, une structure ne peut traiter ces données que si le traitement est réalisé **(1) pour des motifs d'intérêt public importants prévue par une disposition législative ou réglementaire (décret, arrêté ou circulaire), ou à défaut (2) si la structure a recueilli le consentement** des personnes concernées. S'il revient à chaque responsable de traitement de déterminer la base juridique de son traitement de données, ainsi que l'autorisation au sens de l'article 9 du RGPD, il nous semble qu'**en dehors de ces deux fondements, cas de figure, le traitement (et donc la mention) de données de santé (module Santé) sur la plateforme Mon Suivi Social comporte un risque en matière de conformité pour la structure**.

1- Les structures disposant d'un motif d'intérêt public important sur la base d'une disposition légale (au sens large)

Certaines structures sont habilitées à traiter des données de santé pour des motifs d'intérêt public importants, par exemple :

- **les communes, CCAS et CIAS chargées de l'action sociale,** à titre d'exemples, selon les articles L. 121-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'articles R. 123-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- **les établissements et services sociaux et médico-sociaux** listés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, comme les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers ou d'autres établissements de services.

Ces structures accompagnent des personnes en situation de précarité sur le plan de la prévention en matière de santé par exemple, ou encore pour l'instruction de demandes d'aide médico-sociale dont l'obtention est essentielle pour l'amélioration de leurs conditions de vie, voire la subsistance de ces personnes. Dès lors que l'attribution d'aides médico-sociales est conditionnée par le traitement de ces données, ce traitement relève de motifs d'intérêts publics importants.

Le référentiel de la CNIL sur le traitement des données dans le domaine médico-social[1] rappelle que les données relatives à la santé peuvent être traitées dans la délivrance d'une prestation sociale destinée aux personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap prévue par un texte législatif

[1] Délibération n°2021-028 du 11 mars 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté

ou réglementaire. Ce même référentiel prévoit que les données de santé peuvent être traitées dans le cadre de l'administration de soins, de traitements, de diagnostics médicaux, de médecine préventive ou de gestion des services de santé.

Il est rappelé qu'en application de l'article 5 du RGPD et de la Délibération n°2021-028 de la CNIL, seules les données strictement nécessaires à assurer cet accompagnement peuvent être traitées.

2- Les structures recueillant le consentement des bénéficiaires pour traiter ces données

Vous n'êtes habilités à manipuler des données de santé que si la structure est en mesure de démontrer avoir obtenu le consentement des personnes concernées par le traitement. Pour être valablement obtenu le consentement doit être :

- **explicite** c'est-à-dire qu'il doit résulter un acte positif de la personne concernée ;
- **libre** : il ne doit pas être contraint ;
- **spécifique** : le consentement porte sur un traitement (en l'occurrence, le traitement réalisé sur la plateforme Mon Suivi Social), pour des finalités déterminées ;
- **éclairé** : il convient de bien informer la personne en amont ;
- **univoque** : il ne doit pas y avoir d'ambiguïté dans l'expression du consentement.

Vous devrez avoir la capacité d'en apporter la preuve à tout moment (pas toujours facile !), il faut donc la conserver.

Le référentiel précité rappelle que le consentement prévu à l'article 9 du RGPD est spécifique et est à distinguer de la base légale. Cela signifie que vous pouvez traiter les données sur Mon Suivi Social sur fondement des intérêts légitimes (article 6 du RGPD), tout en vous appuyant sur le consentement pour les données de santé (article 9 du RGPD).